



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS N° 7**

Protocolo de Sentencias

N° Resolución: 16

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 76-79

EXPEDIENTE SAC: **10849110 - JACOBO, NADINA CECILIA P.S.A. HOMICIDIO CULPOSO - CAUSA CON IMPUTADOS**

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 16 DEL 26/07/2024

Córdoba, veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.

**VISTA:**

La presente causa caratulada «**Jacobo, Nadina Cecilia p. s. a. homicidio culposo**» expte. n.º **10849110**, que se encuentran en este Juzgado de Control y Faltas n.º 7 con la finalidad de resolver la solicitud de sobreseimiento total formulada por la Fiscal de Instrucción del Distrito IV, 4<sup>to</sup>. turno, con respecto a **Nadina Cecilia Jacobo**, de 46 años de edad, DNI 25203516 domiciliada en manzana 48 lote 15 del barrio privado Las Cañitas, estado civil casado, con instrucción (secundario completo) hija de Leonardo Alberto Jacobo y de Olga Ostapezuk (ambos fallecidos), nacida en la ciudad de Córdoba capital el día 28/3/1976, prontuario n.º 112087.

**DE LOS QUE RESULTA:**

**I) HECHO:** Que a la nombrada se le atribuyó el siguiente hecho: «Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós siendo alrededor de las 15:56 horas, la imputada Nadina Cecilia Jacobo se habría conducido en el vehículo marca Toyota modelo Ethios color blanco dominio AC -640-FK de su propiedad junto a su madre – Olga Ostapesuk - quien se encontraba en el asiento delantero del acompañante, circulando por colectora ruta nacional número 20- autopista Justiniano Posse- a la altura del kilómetro 17, en sentido cardinal este – oeste, sobre pavimento en buen estado de conservación, seco y sin arenillas, con buena luz natural y con

buena visibilidad, sin carteles de señalización vial y en el asiento trasero se habría encontrado un perro, quien se habría conducido con una velocidad media – aproximadamente 100 km/h, y por causas que no se han podido establecer el rodado habría experimentado una desviación gradual hacia su derecha, hasta acceder al espacio verde comprendido entre la banquina Norte y el acceso a la calle colectora, donde impacta con su sector frontal derecho al guardrail emplazado en el mismo lugar.

Como consecuencia del impacto, del ángulo de incidencia, de la altura del elemento de contención y posiblemente de la velocidad de circulación del rodado, el mismo experimentó una serie de vuelcos hasta quedar detenido sobre el guard-rail emplazado sobre el lateral sur de la calle colectora, apoyado con su techo sobre el guard- rail, el capot y parabrisas sobre el espacio verde, presentando los siguientes daños: parante trasero izquierdo, puertas derechas, tapa baúl, panel trasero lado derecho, zócalo derecho, guardabarros derechos, techo, puerta delantera izquierda, guardabarros delantero izquierdo, capot, panel frontal y travesa delantera abollados y raspados; motor con respectivos accesorios parte delantera e inferior, ramal de cables, ambas ópticas delanteras, óptica trasera derecha, parabrisas, luneta, cristales laterales derechos, retrovisor derecho y escobilla de luneta rotos; embellecedor zócalo derecho raspado y suelto; paragolpes trasero lado derecho raspado, deformado y seccionado; llantas derechas raspadas con restos de pasto seco; tren trasero lado derecho roto y suelto; tren delantero lado izquierdo completamente suelto y roto, en conjunto con respectivo sistema de freno y suspensión; asientos delanteros con respaldos torcidos y fuera de línea.

A raíz del accionar de la imputada Nadina Jacobo, Olga Ostapesuk fue atendida en lugar del hecho por el Servicio de emergencias Vital, siendo trasladada al Hospital Nacional de Clínicas, resultando finalmente el deceso de la misma a las 20:00 hs del día 25/03/22, siendo la causa eficiente de la misma politraumatismo conforme protocolo de autopsia número 437/22».

**II) PRUEBA:** A lo largo de la presente investigación se han recolectado los siguientes

elementos probatorios:

**Testificales:** 1) cabo Cristina Ortolanis; 2) cabo Fabio Santillán; 3) sargento Roxana Beatriz Lallana; 4) Gerardo Sebastián Achával; 5) sargento Franco Ariel Suárez; 6) Gustavo Brandán; 7) oficial inspector Jorge Luis Castro Funes. **Documental:** acta de inspección ocular; croquis ilustrativo; acta de defunción; historia clínica. **Informativa:** informe de la sección clínicas y hospitales; informe de la sección fotografía legal; informe de la sección planimetría legal; informe de la sección medicina legal; informe de la sección huellas y rastros; informe de la oficina video legal; informe técnico mecánico de accidentología vial; informe de la sección química legal; informe técnico telefónico de la unidad de equipos móviles, informe de la unidad de procesamiento de las telecomunicaciones, informe técnico del gabinete de tecnología forense; informe del 911 de la Policía de la Provincia de Córdoba, informe anatomopatológico número 211/22; **Pericial:** dictamen accidentológico; dictamen de autopsia número 437/22 del Instituto de Medicina Forense y demás constancias de autos.

### **CONSIDERANDO:**

#### **I) Instancia de sobreseimiento**

Con fecha 27/3/2024, Liliana Mónica Copello, fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 4, solicitó el sobreseimiento total en favor de la imputada **Nadina Cecilia Jacobo** (v. operación del 27/03/2024) por el hecho calificado legalmente como homicidio culposo (arts. 45, 94 bis CP).

La fiscalía consideró que la existencia de los hechos y la participación de Jacobo se encuentran suficientemente acreditadas. Sin embargo, solicitó el dictado del sobreseimiento total en favor de la imputada por entender que la aplicación de una sanción estatal resulta desproporcionada frente al menoscabo psíquico que el propio hecho atribuido le acarreó a la imputada.

Expresó que el resultado lesivo que el hecho ocasionó —la muerte de su propia madre— torna innecesaria la aplicación de una pena, en virtud del grave daño psicológico que ello le

generó. Sustentó su pedido en doctrina, jurisprudencia y garantías constitucionales.

Instó el sobreseimiento de la imputada conforme la actual redacción del art. 59 inc. 6 to del CP, modificado por ley 27.147 del 18/06/2015, y el arts. 13 bis inc. 3 del CPP.

## **II) Fundamentos del tribunal**

Analizados los fundamentos sostenidos por la fiscalía y la prueba enunciada, estimo que corresponde dictar el sobreseimiento total en favor de la imputada.

Los motivos por los cuales se ha dispuesto dicha decisión se estructuran de la siguiente forma: en primer lugar, se expondrán consideraciones iniciales relativas a la regulación de las reglas de disponibilidad de la acción penal. En segundo lugar, serán planteados los motivos por los cuales corresponde dictar el sobreseimiento y finalmente las causales por las cuales este juzgado ha decidido apartarse en el caso en concreto de la normativa de forma.

### **1. Aclaraciones iniciales**

El art. 59 inc. 5 del Código Penal establece que la acción penal se extinguirá por aplicación de un criterio de disponibilidad, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes.

Nuestra provincia, reguló la materia en cuestión mediante la Ley 10 457, que modificó el CPP. Concretamente, incorporó los artículos 13 bis –supuestos de procedencia de los criterios de oportunidad– y 13 ter –casos excluidos de la aplicación de las reglas de disponibilidad de la acción penal—.

Uno de los casos en los que el Ministerio Público se encuentra facultado para prescindir de la acción penal pública se da cuando: «cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave que torne innecesaria y/o desproporcionada la aplicación de una pena...» (art. 13 bis, inc. 3, CPP). Este supuesto se conoce como *pena natural*. Y la eximición de pena se justifica en que «de componerse la pena estatal sin referencia a esa pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un *quantum* que excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la evidencia de su inutilidad» (Zaffaroni, E. R., Alagia A. y Slokar, A. Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002, 2º edic., p. 996).

De la definición expuesta, se observa que el mal sufrido por el autor del ilícito es abarcativo, no solamente de padecimientos físicos, sino también *morales* –daños psicológicos–.

## 1. Procedencia del sobreseimiento - análisis general

Del análisis de las constancias incorporadas a la causa, en particular de los dos informes acompañados por la defensa, se observa que los daños psicológicos que sufrió Jacobo como consecuencia de la muerte de su madre satisfacen los requisitos de la pena natural como para justificar una exención de pena (v. operación de fecha 6/3/2024).

Dichos informes (el primero, realizado por la psicóloga Consuelo María Centeno Villada y, el segundo, por la psiquiatra Dra. María Andrea Romero), dan cuenta de los severos daños psicológicos sufridos por la imputada —cuadro de trastorno de estrés pos traumático—, causados por el gran mal que supuso la muerte de su madre.

La doctrina entiende que el supuesto paradigmático de pena natural es el dado en los *delitos culposos*, donde la persona que sufre un mal grave es el propio imputado o sus seres queridos. En esta línea, Hairabedian señala: «los ejemplos prácticos más frecuentes de aplicación de pena natural se dan en los delitos culposos, cuando en accidentes de tránsito o de otra índole, el propio autor queda severamente lesionado, o bien resultan víctimas seres queridos de forma tal que le produce un sufrimiento y mortificación considerable» (Hairabedian, Maximiliano et al. Reformas del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba: comentarios a las leyes 10.457, 10.602 y 10749. 1a ed.- Córdoba: Advocatus, 2021, pág. 30).

En similar sentido, Jakobs expresa «...la pena es innecesaria; un ciudadano que quita la vida a otro por falta de cuidado, frecuentemente sufrirá más por ese hecho que por la poena forensis que le corresponda» (Jakobs, Günther, “El principio de culpabilidad”, trad. Cancio Melia, Manuel, Anuario de derecho penal y ciencias penales, t. XLV, fascículo III (1992), p. 1058). Considero que el padecimiento que la imputada sufrió a consecuencia de su obrar, tiene la suficiente entidad como para dar por compensada la pena que le correspondería según su culpabilidad. Una solución distinta a la aplicada, llevaría a tornar excesivo el sufrimiento que por su actuar corresponde.

### 1. Exclusión del inc. 5 del artículo 13 ter del CPP - análisis particular

En primer lugar, se explicitará la relación de la pena natural con los principios constitucionales que rigen la materia y cómo estos serían vulnerados en caso de aplicar el inciso mencionado. En segundo lugar, se realizará un análisis en concreto de lo establecido por el inciso inc. 5.

#### 1. Naturaleza de la pena natural y principios constitucionales

Como se expuso arriba, la pena natural tiene la virtualidad por sí misma *decompensar la culpabilidad*. Por lo que la aplicación del inciso 5, el cual excluye la disponibilidad de la persecución penal en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación (salvo que se

trate de delitos culposos con resultado de lesiones leves o graves) resulta inconstitucional, debido a que con ello se violenta en el caso en concreto en primer lugar, el principio de culpabilidad, en segundo lugar el principio de humanidad de las penas y finalmente el principio de *ultima ratio*.

#### a.i Principio de culpabilidad

Seguir los lineamientos del inciso en cuestión, supone imponer al juzgador la obligación de aplicar una pena –al excluir los delitos con pena de inhabilitación– a pesar de que la autora del hecho ya padeció un sufrimiento equivalente al de la pena principal prevista para el delito de homicidio culposo.

Esto supondría una violación del principio de culpabilidad, el cual implica, no solo la capacidad del sujeto de poder obrar libremente, sino la necesidad de una correcta proporción entre la gravedad de la conducta y la magnitud del castigo que por ella corresponde, lo que torna inconstitucional dicho inciso y por ende inaplicable para el caso concreto.

Que haya proporcionalidad entre pena y culpabilidad individual es un requisito de validez para la legitimidad del castigo. Es claro que, en el caso bajo análisis, además del grave daño psicológico sufrido, añadir la aplicación de pena estatal que prevé el CP tornaría desmedida la pena que por su obrar corresponde. Dada la exigencia de dignidad humana, la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. De esta manera, este principio es un mandato para el juez a la hora de determinar su pena, la cual debe estar guiada por la gravedad de su conducta.

#### a.ii Principio de humanidad de las penas

En segundo lugar, el principio de humanidad de las penas supone la imposibilidad de aplicar penas crueles o que consistan en mortificaciones mayores que su naturaleza impone. Es claro que el daño psicológico sufrido por Jacobo —muerte de su madre—, como se vio reflejado en los informes de los profesionales de la salud mental que la acompañan en su tratamiento, supone un daño de igual o mayor entidad que la pena que corresponde por su obrar, por lo que incluso la misma prosecución del proceso supone un tormento contrario a la dignidad de la persona humana.

#### a.iii Principio de derecho penal de mínima intervención

Así mismo, el derecho penal debe ser entendido como el *último instrumento* al que acudir, ello cuando los demás sistemas de control sociales no punitivos hayan fracasado. La noción de pena natural juega un importante papel, puesto que vendría a descartar la aplicación de una sanción judicial, en aquellos casos donde la pena no cumpliría ningún fin resocializador, pues el hecho no requiere tratamiento alguno, ya que las probabilidades de que vuelva a cometer el mismo hecho son, por decir lo menos, escasa o nulas. (Zaffaroni, E. R., Alagia A. y Slokar, A.

Derecho penal. Parte general, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002, 2° edic., p. 996).

### 1. Reprochabilidad de la conducta

El supuesto del art. 13 ter, inc. 5° del CPP excluye la disponibilidad de la persecución penal en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, con excepción de los delitos culposos con resultados leves o graves, por lo que el caso bajo análisis quedaría comprendido dentro de la exclusión prevista por este inciso.

No obstante, en adecuación con los lineamientos expresados por Buteler en su libro *Disponibilidad de la acción penal y suspensión del proceso a prueba en Córdoba*, resulta necesario realizar un análisis que también tenga en cuenta la reprochabilidad de la conducta y no solamente en los efectos de ella.

Buteler expresa «El problema reside en haberse centrado en la gravedad del resultado y no en la acción que lo causa...». En concreto, se puede observar que, en el hecho bajo análisis, no hubo circunstancias que puedan suponer un mayor reproche, es decir, no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de ninguna sustancia ilícita que pudiese afectar a su capacidad de conducción. Tampoco circulaba a una velocidad por encima de lo permitido ni hizo maniobras temerarias que denoten un claro desprecio por la ley. Por el contrario, tanto la imputada como su madre tenían el cinturón de seguridad, y circulaban a una velocidad permitida, en horario diurno y respetó la normativa de tránsito, donde producto de un error Jacobo produjo el accidente de tránsito.

En igual sentido señala Pérez Barberá, «para la gravedad de la culpa o imprudencia debe estarse al desvalor de la acción y no de su resultado de modo que dependerá de la característica de la acción en sí y no de los resultados que ocasione» (Pérez Barberá, Gabriel Derecho Penal. Parte General. Libro de Estudio. Dir. Carlos J. Lazcano, Advocatus, Córdoba, 2002, p. 338).

Por lo que limitarse exclusivamente a los resultados de la conducta para delimitar la exclusión, sin tener en cuenta otros aspectos —como las propias características de la conducta o los graves perjuicios que esta generó para la imputada— parece del todo irrazonable.

No obstante, y atendiendo a la gravedad del hecho, debe oficiarse a los organismos administrativos competentes a los fines de que tomen conocimiento de la presente resolución, a los efectos que consideren pertinentes.

### Conclusión

A pesar de existir una dualidad entre el interés general —objeto de protección de la pena accesoria de inhabilitación— y el caso bajo análisis, este juzgado considera que las garantías constitucionales que se encuentran en pugna, detentan una primacía respecto a la finalidad

perseguida por la legislación en el art 13 ter inc. 5° del CPP.

Arribar a una solución distinta, que suponga la continuación del proceso, donde se exponga a la imputada nuevamente a la situación que le generó los actuales daños psicológicos, podría suponer no solo la supresión de los avances relativos a su terapia, sino también generar nuevamente un mal grave para su salud mental. Esto implica una suerte de doble pena que torna desproporcionado e inhumano el mal que por su conducta corresponde.

Lo mencionado detenta una primacía constitucional frente a la limitación expuesta por el art 13 inc. 5 del CPP, lo que conduce a apartarse de lo prescripto por la norma mencionada por ser incompatible con el principio de culpabilidad, humanidad de las penas y *ultima ratio*. Por ello, corresponde declarar inconstitucional la restricción impuesta por el artículo 13 ter inc. 5 del CPP y sobreseer totalmente a **Nadina Cecilia Jacobo** en virtud de lo dispuesto por el arts. 13 *quater* y 350 inc. 6° del CPP.

Por lo expuesto y normas legales citadas; **RESUELVO: I) Declarar inconstitucional** el inc. 5 del artículo 13 ter inc. 5 del CPP.

**II.** Sobreseer totalmente a **Nadina Cecilia Jacobo**, ya filiada, por el hecho calificado legalmente como homicidio culposo (arts. 45 y 94 bis CP), en virtud de lo establecido por los art. 13 *quater* y 350 inc. 6° del CPP.

**III)** Oficiar a la Municipalidad de Córdoba a los fines de que se tome conocimiento de la presente resolución, a los efectos que se consideren pertinentes.

**IV) Protocolícese y notifíquese.**

Texto Firmado digitalmente por:

**PERALTA Jose Milton**

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.07.26

**FERNANDEZ Paula Andrea**

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.07.26